

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
31	통 보 1	주 의	1	-	-	사 후
업무유형	공 사 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

한국수력원자력(주) 상임감사위원

주의요구 및 통보

제 목 통신케이블 설치 후 건전성 점검 소홀

관 련 부 서 ◆본부

조 치 부 서 ◆본부 ♠처 □부(①), ▢부(②)

내 용

1. 관계 법령 및 판단기준

「정보통신공사업법」 제3조(공사의 제한)에 따르면, 공사는 공사업자가 아니면 도급받거나 시공할 수 없다. 다만, 경미한 공사는 그러하지 아니하도록 규정하고 있고, 사규 「물자관리지침」 제6조(규격서)에 따르면, 규격서에는 경쟁이 가능하도록 작성함을 원칙으로 하고, 검사항목과 성능시험 요건, 방법, 합격기준 및 요구되는 증빙서류 등을 명시하여 입찰공고 시 공개할 수 있도록 되어 있다.

한편, 해당 계약 「공사시방서」의 ‘1. 일반시방서’ 제3장에는 준공서류를 제출하도록 하고 있고, ‘2. 특기시방서’에는 ‘시험 및 검사’에 대한 요건이 기술되어 있다.

그리고, 사규 「계약규정」 제11조(감독), 제12조(검사), 제13조(대가의 지급)에

따르면, 계약담당자는 공사, 제조, 용역 등의 계약을 체결한 경우에 그 계약을 적절하게 이행하도록 하기 위하여 필요하다고 인정하면 계약서, 설계서, 그 밖의 관계 서류에 의하여 직접 감독하거나 소속 직원에게 그 사무를 위임하여 필요한 감독을 하게 하여야 한다. 또한, 계약담당자는 계약상대자가 계약의 전부 또는 일부를 이행하면 이를 확인하기 위하여 계약서, 설계서, 그 밖의 관계 서류에 의하여 검사하거나 소속 직원에게 그 사무를 위임하여 필요한 검사를 하게 하여야 하며, 공사, 제조, 구매, 용역, 그 밖에 지출의 원인이 되는 계약의 경우 검사를 하거나 검사 조서를 작성한 후에 그 대가를 지급하도록 규정하고 있다.

따라서, 간이공사는 해당 공사업 면허 필요여부를 검토하여 필요 시 면허 소지업체와 계약을 체결하여야 하고, 「계약규정」에 따라 시방서 및 그 밖의 관계 서류 등에 성능시험요건 및 방법 등을 명시하여 계약상대자가 계약을 이행하도록 관리·감독하여야 하며, 대가지급 시 그 이행상태를 검사하고 조서를 작성한 후 대가를 지급하는 것이 타당하다.

2. 감사결과 확인된 문제

◆본부에서 수행한 간이공사 내역을 점검한 결과, 해당 공사는 「정보통신 공사법」 제3조(공사의 제한)에 따르면 5회선 미만의 경미한 공사로 공사업 면허 필요 대상에 해당하지는 아니하지만, 공사감독원은 공사 규격서 ‘시험 및 검사 요건’ 항목에 따라 절연저항 측정 및 접속, 결선, 동작 상태를 시험하도록 계약 상대방에게 요구하여야 하고, 그 결과에 대한 검사조서를 작성하는 등 감독업무를 수행하여야 하나 이를 제대로 수행하지 아니하였기에 업무를 소홀히 한 것으로 확인되어 이에 대한 조치가 필요하다.

관련부서 의견 및 검토결과 관련부서에서는 해당 공사는 계획수립 당시 위성 전화 증설(위성안테나 설치, 통신케이블 포설, 비상대응시설 내 통신설비 설치)을 위하여 동시에 공사를 수행하여 설비와 연계한 종합 성능시험을 수행하려고 했으나, 위성 안테나 설치 공사 착수가 지연되면서 통신케이블 포설 공사만 진행되어 공사 시방서의 시험 및 검사 항목(접속, 결선, 동작 상태 확인) 시험을 수행할 수 없었다는 의견을 제시하였다.

물론, 연계 공사 지연으로 당초 계획된 종합 성능시험을 수행하지 못한 현장의 어려움은 이해하지만, 이러한 경우에는 공사가 완료된 통신케이블 포설 공사의 건전성을 확인하기 위하여 도통시험 및 절연시험 등의 점검을 수행하고 그 결과에 따라서 대가를 지급하는 것이 올바른 감독업무라고 할 수 있다.

조치할 사항 ◆본부장은

- ① 통신케이블 설치 공사를 수행하면서 설치된 케이블의 건전성 확인 업무를 소홀히 한 직원에 대하여 「인사관리규정」 제105조(경고 및 주의)에 따라 ‘주의’ 처분하시고,(주의 1)
- ② 설치 및 성능시험이 요구되는 설치공사는 시험요건을 명확하게 하고 그 결과 서류를 누락하는 일이 발생하지 아니하도록 재발방지 방안(예를 들면, 해당 규정에 대한 관련 부서 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)